

LA NUEVA LEY DE COMERCIO EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO

César Sepúlveda

(México)

El 3 de enero de 1975 el presidente Gerald Ford promulgó un documento de la mayor importancia para el comercio internacional, que seguramente hará época, por las intensas discusiones que ha provocado y que seguirá suscitando, y por las consecuencias que inmediatamente se desprenden de este cuerpo legal, las que afectan varios campos de las relaciones entre los Estados Unidos y muchos países. Ese instrumento es la llamada Ley de Comercio de 1974, o bien, Ley para el Comercio Internacional, (H. R. 10710, 99 th. Congress, 2nd Session), y fue discutida en el Congreso durante dos largos años.

La ley, en algunas de sus partes, es el resultado de una lenta evolución en la filosofía del comercio mundial, aún no todo lo satisfactoria que fuera de desear para las naciones en desarrollo. Esa evolución arranca del Acuerdo General de Aranceles y de Comercio, GATT¹ y en el seno del cual ha habido discusiones para liberalizar el comercio mundial, otorgando a los países menos desarrollados ciertas franquicias y modificando ciertas técnicas inveteradas. El progreso más apreciable consiste en dejar a un lado la vieja institución de la "cláusula de la nación más favorecida", que es una reliquia del liberalismo económico del siglo XIX, para ir substituyendo paulatinamente por el régimen de preferencias, régimen que podría ser capaz de reducir las desigualdades a que conduce la cláusula al ser aplicado a los países económicamente débiles.

El GATT contempla a la cláusula de la nación más favorecida como única fórmula. Ha sido necesario realizar un esfuerzo muy importante para reformar el espíritu del Acuerdo General a fin de incluir a los países en desarrollo en el sistema de preferencias no generalizadas. La reforma, que se refleja además en la nueva Ley de Comercio, consistió

¹ El Acuerdo sobre Aranceles y Comercio, GATT, es un instrumento muy complejo, y existen sólo unas cuantas obras especializadas sobre él. Pueden mencionarse: Gerard Curzon, *Multilateral Commercial Diplomacy. The General Agreement on Tariffs and Trade and its Impact on National Commercial Policies and Techniques*, Londres, 1965; Kenneth W. Dam, *The GATT, Law and International Economic Organization*, Chicago, 1970; John H. Jackson, *World Trade and the Law of the GATT*, Indianápolis, 1969.

en una renuncia que exime del cumplimiento de las disposiciones del artículo I del Acuerdo, por 10 años, y que ha sido presentada por los miembros del GATT. En este sentido, el principio de la nación más favorecida queda como una excepción y no como una regla general en el comercio internacional.

La Ley de Comercio de los Estados Unidos es un documento muy complejo, lleno de tecnicismos, muy largo además —excede las doscientas cuartillas— y de difícil comprensión. Es un instrumento hijo del compromiso entre la fuerza política del ejecutivo norteamericano y la del congreso y, a la vez, el resultado del choque entre las vetustas naciones del comercio internacional y la intención, débilmente manifestada, de realizar algún progreso sensato, y por ello resulta bastante ambiguo, contradictorio en partes, y lleno de cortapisas. Su aplicación, aun siendo bien intencionada, va a resultar abstrusa y compleja. Sólo los auténticos expertos podrán descifrarla al comerciar con los Estados Unidos.

Si se fuera a analizar el extenso y profuso texto de la ley sería menester escribir un largo libro. Aquí nos proponemos examinar en forma sucinta sus aspectos más salientes y, sobre todo, aquellos que afectan a los países en desarrollo, especialmente a los de la América Latina, todo ello dentro de límites bien circunscritos y con fines puramente ilustrativos.

La ley contiene propósitos altruistas, ya que en su parte introductoria, Declaración de Principios (Sección 2), señala que lleva la intención de reforzar las relaciones económicas con los países extranjeros, desarrollar un sistema económico mundial abierto, no discriminatorio y justo, para estimular la leal y libre competencia entre los Estados Unidos y las naciones extranjeras, para reducir y eliminar barreras al comercio, para promover el crecimiento económico y el pleno empleo en los Estados Unidos, para reformar el Acuerdo General de Comercio y Aranceles y, por último, para promover razonable y justo acceso de los productos de los países en desarrollo al mercado norteamericano. Esto último quizá es lo que atrae más a las naciones menos desarrolladas. Sin embargo, la parte operativa de la ley no parece guardar relación con esta declaración tan optimista, como resulta de su examen.

El nuevo ordenamiento tiene a la vez un gran contenido político, pues pretende regir aspectos de la vida internacional de otros países que van desde la presión para que se conceda la libertad de emigrar a parientes de personas radicadas en los Estados Unidos, hasta establecer calificativos sobre el carácter ideológico de un gobierno. Es decir, su texto de

alguna manera contiene un intento para extender el sistema del comercio con esa gran nación (secciones 402, 403, 409), o bien, constituye un arma de presión internacional. Todas estas partes desfiguran el carácter técnico que debe tener una Ley de Comercio.

La ley empieza, en su título 1, por conceder al presidente de los Estados Unidos, para que unas veces a solas, otras veces consultando con el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el Comité de Finanzas del Senado y con todos aquellos comités conjuntos de ambas cámaras que tengan jurisdicción respecto a la legislación sobre esos temas, a que tome todas las medidas conducentes y factibles para eliminar cualquier barrera, con el fin de obtener que los Estados Unidos tengan un acceso justo y equitativo a todos los productos del exterior. La ley autoriza al presidente para realizar tratados a fin de satisfacer estos requerimientos, incluyendo tratados bilaterales (secciones 101, 102, 105, 106, 108).

La ley también autoriza y guía al presidente para que se tomen ciertas medidas concomitantes para la revisión del GATT (sección 121). Esa parte de la ley busca actualizar al Acuerdo General para que se refleje más netamente el balance de intereses económicos, como ahí lo señala (inciso *a, 1*), así como para que este organismo se dirija hacia nuevas situaciones de comercio internacional no comprendidas dentro del GATT. Ya en esta parte se nota una admonición respecto a países miembros y no miembros del GATT que nieguen el acceso razonable y equitativo a los suministros de alimentos, materias primas y productos manufacturados o semimanufacturados, al mercado norteamericano, recomendando la adopción de procedimientos multilaterales respecto a esos países (inciso 8).

La mayor parte del contenido de la Ley de Comercio tiene que ver con medidas administrativas internas de los Estados Unidos, y aunque ello revista alguna importancia, sólo afecta de manera indirecta el comercio exterior de los países en desarrollo, y por ello, aparte de mencionarse sucintamente, no serán examinadas en este artículo.

El capítulo 3 del título 1 de la ley se refiere a audiencias y asesoramiento respecto a negociaciones, en particular, las listas de mercancías para modificar o no los derechos aduanales respectivos, para que la Comisión de Comercio Internacional pueda celebrar audiencias públicas (sección 131). Se provee ahí mismo que antes de celebrar algún convenio comercial deberá asesorarse de las secretarías de Agricultura, Comercio, Defensa, del Interior, Trabajo, de Estado y de Hacienda, así como del Representante Especial para Negociaciones Comerciales (sección 132). Los

sumarios de las audiencias públicas así celebradas servirán de guía al presidente. También le servirá de orientación el asesoramiento de los sectores privados (secciones 133, 134, 135).

Se crea, en el capítulo 4 del título I de la ley, la entidad que se encargará de las negociaciones sobre comercio, y la cual, llamada Oficina del Representante Oficial, dependerá de la presidencia (sección 141). El capítulo 5 refleja la influencia del congreso en la acción presidencial, pues estatuye lo relativo a leyes para llevar adelante y ejecutar los convenios comerciales, así como las resoluciones que se refieran a acuerdos comerciales con los países comunistas (secciones 151, 152, 153 y 154). El capítulo 6, que representa un corolario de lo anterior, pues se relaciona con los delegados miembros del congreso a las negociaciones, a la referencia de los acuerdos comerciales al congreso para su examen y consideración (secciones 161, 162 y 163).

A lo largo del capítulo 7 de ese mismo título I se reglamenta todo lo relativo a la Comisión de Aranceles, que en lo sucesivo será denominada Comisión de Comercio Internacional, tal como constitución, la manera de votar las decisiones, su representación externa, el presupuesto, etcétera (secciones 171-175). La Comisión de Aranceles es un cuerpo técnicamente importante en la operación de la ley, y de sus criterios mucho depende para flexibilizar o no el comercio con los países en desarrollo.

El título II está dedicado a la compensación a las entidades que sufran daño por la competencia que causa la importación. Su capítulo I señala los procedimientos y los remedios, incluyendo ayuda a trabajadores, subsidio durante el desempleo, búsqueda de colocaciones, etcétera, así como asistencia a empresas (secciones 201-284). Ésta es sin duda la parte más larga y complicada de la ley (capítulos 1 a 5).

Los países en desarrollo pueden encontrar aquí un motivo de alarma, ya que, de causarse un daño a la industria norteamericana por la importación, el presidente puede autorizar un alza de derechos, o bien restringir la importación a Norteamérica de la mercancía que provoca el daño (sección 203, incisos a, 1, 2, 3, 4 y 5).

El título III rige las prácticas comerciales restrictivas de otros países y los remedios para abatirlas. El capítulo 1 autoriza al presidente a tomar ciertas medidas en defensa, tal como suspender los beneficios de los pactos de comercio, establecer derechos aduanales o restricciones o derechos especiales *antidumping*, o derechos compensatorios, y se establecen ahí los procedimientos para el caso. De hecho, esto representa la capacidad

de represalia, ya que estas acciones pueden emprenderse por el presidente en casos tales como subsidio a la exportación, restringir la importación de efectos norteamericanos, o de alguna manera impedir que ciertas materias necesarias al comercio o a la industria de los Estados Unidos tengan acceso fluido. Aquí el presidente recibe con ello un gran poder político no sujeto a control.

El título iv tiene considerable relevancia para el comercio de los países en desarrollo, ya que pueden excluirse del tratamiento no discriminatorio los productos de esos países, si los gobiernos de ellos niegan a sus ciudadanos el derecho a la oportunidad de emigrar, o impone impuestos excesivos al emigrante (sección 402), o bien, si tratándose de un país del Sudeste Asiático, no da cuenta del personal civil o militar de los estados perdido en acción en esa parte del mundo, o no repatria al personal vivo, o entrega sus restos, si han muerto, a los Estados Unidos (sección 403). También se incurre en esa misma exclusión si el país de que se trate niega a sus ciudadanos o estorba el derecho o la oportunidad de emigrar para reunirse con un pariente cercano en los Estados Unidos. Se trata pues, otra vez, de la incursión de la política en el campo de las relaciones comerciales, con grave quebranto de éstas.

Sin duda la parte más interesante para los países en desarrollo es el título v de la Ley de Comercio Internacional y, desde luego, la más novedosa, pues se aparta de los cánones tradicionales para conceder un tratamiento preferencial al comercio de los países en desarrollo. Se establece ahí la facultad del presidente (sección 501) para autorizar hasta la completa exención de gravámenes arancelarios a cualquier producto o mercancía de esos países menos desarrollados. Pero en cambio, por otra parte, se instituye ahí un complicado sistema de exclusión de esos beneficios, y consigna reglas no solamente discriminatorias, sino ofensivas en ocasiones.

La utilización del comercio internacional para lograr que otro estado conserve cierta conducta favorable al país que impone la medida es una forma de compulsión que se conoce con el nombre de *retorsión* en derecho internacional, que es más o menos legítima, pero inadmisible cuando se predica la cooperación, pues resulta todo lo contrario a ello, y desde luego, dañosa desde todos los puntos de vista a los países en desarrollo. Más todavía, en cierta forma esta actitud es equiparable a la violencia, que está proscrita por la Carta de Naciones Unidas.

El mencionado título v es pues la manzana de la discordia para los países en desarrollo, mucho más que las otras partes de la ley. En dicho título se establece un mecanismo para otorgar preferencias arancelarias

a las importaciones de los países en desarrollo —calificados como tales, de acuerdo con esa ley, por el propio presidente. En esa parte se les concede un régimen favorablemente discriminatorio, y no nos obliga a la reciprocidad, o sea que no rige para ello la “cláusula de la nación más favorecida” y el otorgamiento de ese régimen preferencial no es automático. El presidente deberá tener en cuenta para ello el efecto de la medida en el progreso económico de los países menos desarrollados; deberá asimismo considerar si otros países desarrollados están haciendo un esfuerzo similar de asistencia a los países débiles; y habrá de apreciar simultáneamente el efecto que la medida podría ocasionar a los productores norteamericanos de artículos similares, o que podrían competir con ellos (sección 501).

Los países así tratados son denominados en la ley (sección 502) “país en desarrollo, beneficiario”. Pero antes de designarlo como tal el presidente deberá notificar a la cámara de representantes y al senado su intención de hacer esa designación, junto con las consideraciones que la apoyan. Ahí vemos de nuevo la injerencia de la política, pues en un momento de confrontación entre las cámaras legislativas y el presidente podría ser derrotada cualquier propuesta de él en este sentido.

Las limitaciones a ese régimen preferencial son numerosas, taxativas y concluyentes (sección 502, inciso *b*, párrafos 1, 2, 3, 4, 5 y 6). Lo que es peor, son susceptibles de ser aplicadas en formas objetiva y unilateral por el ejecutivo, y no admite recurso ulterior. Y al establecerse esas excepciones, a la vez se está calificando al estado que no se beneficia, colocándolo en un lugar cercano al de infractor o delincuente.

Y más todavía, están dispuestas de tal manera que facilitan su empleo por razones políticas, provocando su utilización inconsciente y maquinal como un instrumento adicional de presión en el caso de una disputa con cualquier país en desarrollo. Más todavía, pudiera entenderse que un país aceptado ahora como beneficiario podría más tarde quedar fuera de los beneficios de la ley, pues nada garantiza que se conservará siempre con esa calidad. La sección 504 da amplias atribuciones al presidente para retirar o suspender la designación de cualquier país como beneficiario con sólo expedir un decreto ejecutivo. Esto es siempre una amenaza latente, preñada de implicaciones políticas.

Veamos sucintamente cuáles son esas restricciones que tanta alarma han provocado en la América Latina. En primer lugar está que un país comunista no puede beneficiarse del sistema de preferencias. No se señala ahí qué se entiende por “comunista”, lo que abre la puerta a la interpre-

tación interesada. Hay, sin embargo, exclusiones a este *status* de comunista. Se exceptúa del estigma un país que, siendo comunista, sea parte del GATT o del Fondo Monetario Internacional, sus productos estén recibiendo ya tratamiento no discriminatorio, y no esté dominado o controlado por el comunismo internacional (párrafo 1). Cuba, por ejemplo, bajo estas condiciones, no podría tener el derecho jamás al régimen de preferencias de la flamante ley. Sería menester que se expidiera una ley especial para modificar el alcance de esa exclusión.

En segundo término se tiene a los países miembros de la OPEP, en concreto en este continente, Venezuela y el Ecuador; así como los países que sean partes de acuerdos que restrinjan el acceso de las materias primas básicas, a precios “razonables” al comercio internacional. Es verdad que existen ahí calificativos que parecen quitar lo áspero de la medida, ya que expresan textualmente que ese Acuerdo tenga una acción

cuyo efecto sea impedir el abastecimiento de artículos vitales al comercio internacional o para elevar el precio de esos artículos a un nivel irrazonable y causar una seria dislocación en la economía mundial (párrafo 2)

pero no puede negarse que el ejecutivo norteamericano, de acuerdo con la misma ley, está en posición de apreciar subjetivamente los factores y concluir a su arbitrio que los precios son exagerados, y por lo tanto que el país intenta proteger sus materias básicas; es decir, pretendiendo un precio justo se encuentra derrotado con la imposibilidad de exportar a los Estados Unidos.

Esto representa un golpe anticipado a los intentos que se perciben en la América Latina para formar asociaciones de productores y, a la vez, constituye una respuesta agria a lo que establece la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en el artículo 5º de ese instrumento.

Y más todavía, en una interpretación adecuada de la ley, basta con incurrir una sola vez en la falla de calificar con un solo producto para que todas las demás mercancías exportables no gocen del beneficio preferencial. Esto, sin embargo, puede ser materia de regateo, ya que los Estados Unidos pueden eximir la aplicación de restricciones con tal de que el país productor asegure a esa misma nación acceso justo y equitativo a precios razonables al petróleo y a los otros productos primarios básicos que interesan a Norteamérica.

De cualquier modo, es dudoso que los productores latinoamericanos de materias primas básicas (cobre, bauxita, plata, algodón, mercurio, café, cacao, carne, etcétera) se sientan animados a iniciar arreglos para

formar asociaciones de países para proteger los precios de tales materiales, pues por dondequiera que se le vea, la ley entraña una amenaza patente, y resulta peligroso desafiarla. Es pues un vehículo de coacción para seguir obteniendo materias primas básicas en forma continua y segura, y a precios rebajados.

Un país en desarrollo no puede calificar como beneficiario si por alguna causa extiende tratamiento preferencial a los efectos que provienen de un país desarrollado que no sean los Estados Unidos, a menos que suprima ese tratamiento preferencial antes del 1º de enero de 1976, habiendo asegurado al presidente norteamericano, de antemano, su decisión de que lo hará así (párrafo 3).

De acuerdo con el título que estamos examinando, se incurre también en la exclusión de sistemas de preferencias si un país ha nacionalizado, expropiado u ocupado bienes de una empresa o de un nacional norteamericano, o en lo que tengan esos nacionales un 50 % de participación, o bien si ese país ha tomado medidas para desconocer o anular un contrato o convenio concertado con un ciudadano o una empresa norteamericana con el propósito de nacionalizar, expropiar o adquirir el control de la propiedad o empresa; o bien que ha establecido impuestos confiscatorios, de manera de hacerse de esas propiedad (sección 502, párrafo 4, fracciones A, B y C).

No obstante los actos expropiatorios ofensivos proscritos por la ley, el país de que se trate puede todavía tener derecho a ser aceptado al selecto club de los beneficiados con el régimen de preferencias si el presidente determina que se ha concedido o se está concediendo indemnización oportuna, adecuada y efectiva al inversionista, o bien, si están en trámite negociaciones de buena fe para conceder una indemnización oportuna, adecuada y eficaz conforme al derecho internacional, o bien, que se están haciendo esfuerzos para cumplir las obligaciones internacionales respecto a los bienes ocupados del inversionista extranjero o si la controversia relativa a la expropiación se ha sometido a arbitraje de conformidad con el convenio del Banco Mundial, o bien ante otro tribunal, y el mismo presidente hace llegar al senado y a la cámara de representantes una copia de su determinación. Nuevamente puede notarse aquí la facultad unilateral del presidente para una aplicación elástica de la ley en casos en que conviene a la política de ese ejecutivo (fracción D del párrafo 4 del inciso b, sección 502).

Otro caso eliminatorio de las preferencias es que el país que aspira no tome medidas adecuadas para cooperar con los Estados Unidos a fin de

evitar la entrada ilegal a Norteamérica de narcóticos que se producen, se elaboran o se transportan en tal país en desarrollo (párrafo 5).

Tampoco puede gozarse del beneficio del régimen preferencial si el país en desarrollo no reconoce como obligatoria, o no ejecuta, un laudo arbitral rendido en favor de ciudadanos de los Estados Unidos o compañías del mismo país, o de empresas poseídas en un 50 % más por ciudadanos norteamericanos, laudo que haya sido dictado por árbitros señalados por las partes interesadas.

El ingrediente político de la ley se advierte con intensidad al analizar la parte final del inciso *b)* de la sección 502, pues aun incurriendo en los extremos que señalan los párrafos 4, 5 y 6, y que lo excluirían de los beneficios, un país puede todavía ser designado beneficiario si el presidente determina que tal designación resulta en el interés nacional de los Estados Unidos y comunica esa determinación al congreso con las razones para ello.

Mas no se piense que los beneficios son extensivos a todas las mercancías, pues la sección 503 señala taxativas para que ciertos artículos puedan ser importados a los Estados Unidos. Desde luego, se excluyen efectos que se denominan en la ley “sensibles a la importación”, como por ejemplo, textiles y artículos de vestuario sujetos a convenios textiles, relojes, aparatos electrónicos, calzado de piel, artículos de vidrio manufacturados y semimanufacturados, así como cualquier otro artículo que el presidente considere “sensible a la importación”, y que puede ser declarado así con posterioridad a la fecha en que el país en desarrollo empiece a gozar del sistema de preferencias. En otras palabras, cualquier régimen establecido de acuerdo con la ley puede ser revocado en cualquier tiempo, cuando se afecte el interés económico de los Estados Unidos, y según lo aprecie subjetivamente el presidente.

El pasado mes de abril, el presidente Gerald Ford anunció que había designado como países en desarrollo, beneficiarios, a todas las repúblicas latinoamericanas, con excepción de Venezuela y Ecuador, ya que estas últimas pertenecen a la OPEP. Dijo, empero, que empezaría a efectuar trámites ante la comisión de finanzas del senado y el comité de medios y arbitrios de la cámara de representantes para obtener que ambos pudiesen ingresar más tarde al selecto círculo de los países que se benefician con las preferencias generalizadas. Días más tarde el mismo ejecutivo señaló que se publicaría próximamente la lista de productos que se incluyen en el sistema general de preferencias del título v de la ley, lo cual puede ocurrir de un momento a otro.

Tal es, en síntesis, el contenido y el propósito de la Nueva Ley de Comercio Internacional. El breve examen que hemos hecho de ese complejo ordenamiento permite formular algunas conclusiones útiles.

La primera de ellas es que no se observa desgraciadamente ningún progreso sensible en el comercio de los países en desarrollo hacia las grandes naciones industrializadas. Las barreras económicas, técnicas y especialmente políticas siguen imperando, y no se percibe ningún esfuerzo para abatirlas. La ley es una expresión elocuente de ello.

Otra reflexión que puede hacerse es que existe una positiva penuria de normas para regir el comercio internacional. Lo que hay es sólo una espesa jungla, y normas unilaterales de cada país, cuya suma total no llega a mucho, pues no son concordantes, sino que se neutralizan unas a otras. Falta todavía un largo camino por recorrer para que haya un cuerpo de normas auténticamente internacionales.

Una observación más que se obtiene del análisis de la ley es que al comercio de los países en desarrollo se le trata en condiciones de limosna, sin que exista la menor paridad con los países industrializados. La declaración de Tokio, del GATT, de 1973, se mira sólo como una concesión hecha a desgano, o bien, utilizándola para obtener beneficios en otros campos, no como un instrumento de cooperación internacional.

La ley es, además, inoportuna, pues se expidió a las tres semanas que la asamblea general de las Naciones Unidas había aprobado, por 120 votos en favor, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados,² y en la cual se establecen normas y principios sobre el comercio internacional que fueron menospreciados en la Ley de Comercio, que tal parece que se expidió en expreso desafío a esa Carta.³

Puede deducirse asimismo que la Ley de Comercio, lejos de constituir un vehículo de acercamiento y de promoción del comercio exterior de los países en desarrollo, aparece más bien como un instrumento de presión política bastante irritante, además, defectuosa y complicada técnicamente, incierta en su aplicación, y desde luego, como un factor considerable de discordia en las relaciones entre los Estados Unidos y la América Latina, que aleja aún más la posibilidad de auténticos entendimientos creativos en el hemisferio.

² Resolución 3281 XXIX, de la Asamblea General, diciembre 12 de 1974.

³ Entre los 34 artículos de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aquellos que se refieren expresamente a comercio internacional son los siguientes: 4, 5, 6, 14, 18, 19, 20, 21, 23 y 27, o sea que el 30 % de la Carta Económica está dedicada a ello. Puede observarse, por tanto, la preocupación de los países en desarrollo porque existan normas firmes y justas que rijan el comercio mundial, lo que revela por otra parte la insatisfacción con el régimen actualmente en vigor.